

1052 03 - HT/ MV

L'AN DEUX MILLE ,

Les 24 et 27 novembre

**A PARIS (troisième arrondissement), 9 Boulevard Saint-Denis, au
siège de l'Office Notarial, ci-après nommé,**

**Maître Hervé TETARD , Notaire Associé soussigné, membre de la
Société Civile Professionnelle «Hervé TÉTARD et Daniel DUJARDIN,
Notaires Associés», titulaire d'un Office Notarial à PARIS.,**

A REÇU LA PRESENTE VENTE.

IDENTIFICATION DES PARTIES

- "VENDEUR" - :

Madame Christiane Pierrette **DECOSSAUX**, Cadre de Sécurité
Sociale, demeurant à PARIS (19^{ème} arrondissement), 5, villa Bellevue.

Née à MARSEILLE le 2 janvier 1947.

Divorcée en premières noces de Monsieur Robert **BASSO** suivant
jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE le 13
décembre 1972, et divorcée en secondes noces et non remariée de Monsieur
Alain Charles Henri FAUCHEUX suivant jugement rendu par le Tribunal de
Grande Instance de MARSEILLE le 1^{er} octobre 1979.

De nationalité française.

«Résidente» au sens de la réglementation fiscale.

Ici présente.

- "ACQUEREUR" - :

Monsieur André Michel Jacques **JACQUET**, Gérant, demeurant à
CHABRIS (Indre), 18 route de Saint Julien.

Né à ROULANS (Doubs) le 4 octobre 1949.

Divorcé et non remarié de Madame Françoise Florence Liliane
MATHURE, suivant jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de
PONTOISE le 19 octobre 1989.

De nationalité française.

«Résident» au sens de la réglementation fiscale.

Ici présent.

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

Dans un but de simplification, au cours des présentes, certains termes auront une acception spéciale :

- Le "**VENDEUR**" désignera le ou les vendeurs, présents ou représentés, qui en cas de pluralité contracteront les obligations mises à leur charge conjointement et solidairement entre eux, sans que cette solidarité soit rappelée chaque fois.

- "**L'ACQUEREUR**" désignera le ou les acquéreurs, présents ou représentés, qui en cas de pluralité contracteront les obligations mises à leur charge conjointement et solidairement entre eux, sans que cette solidarité soit rappelée chaque fois.

- "**L'IMMEUBLE**" désignera les ensembles immobiliers dont dépendent les biens et droits immobiliers objet de la présente vente.

- Les "**BIENS**" désigneront les biens et droits immobiliers objet de la présente vente.

- Les "**Biens mobiliers**" s'il en existe désigneront les meubles et objets mobiliers.

V E N T E

Le **VENDEUR**, en s'obligeant aux garanties ordinaires et de droit en pareille matière et notamment sous celles suivantes, vend à **L'ACQUEREUR**, qui accepte, les **BIENS** dont la désignation suit :

DESIGNATION

De L'ENSEMBLE IMMOBILIER dont dépendent les BIENS :

Dans un ensemble immobilier situé à PARIS (19EME ARRONDISSEMENT), 17 rue de la Villette :

- Section 1904 EB, numéro 92, lieudit « 17 rue de la Villette 1 VC H 19, 3VC H19, 5VC H 19 », pour une superficie de quatre ares trente deux centiares (00ha 04a 32ca).

Des BIENS :

Lot numéro vingt cinq (25) :

UN APPARTEMENT, dans le bâtiment B sur cour, au quatrième étage, sur le palier de gauche au fond, comprenant :

- entrée, kitchenette, séjour, salle d'eau avec douche, water-closets.
- petit balcon,
- droit aux water-closets commune sur le palier..

Et les vingt trois/millièmes (23/1000 èmes) des parties communes générales.

Tels que lesdits biens existent, se poursuivent et comportent avec tous immeubles par destination pouvant en dépendre, sans aucune exception ni réserve.

NATURE ET QUOTITE DES DROITS CONCERNES

Les **BIENS** vendus appartiennent AU VENDEUR ainsi qu'il sera expliqué ci-après à la suite de la partie normalisée sous le titre « Origine de Propriété ».

EFFET RELATIF

Acquisition suivant acte reçu par Maître Hervé TETARD, Notaire soussigné, les 13 et 14 janvier 2000, dont une copie authentique a été publiée au onzième Bureau des Hypothèques de PARIS., le 10 mars 2000 - volume 2000P - numéro 2048.

ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION **REGLEMENT DE CO PROPRIETE**

L'ensemble immobilier sus désigné a fait l'objet d'un état descriptif de division et règlement de copropriété établi aux termes d'un acte reçu par Maître GARDY, Notaire à PARIS, le 23 décembre 1949, dont une copie authentique a été publiée au quatrième bureau des Hypothèques de Seine, le 1er février 1950 - volume 1520 - numéro 6.

Ledit état descriptif de division - règlement de copropriété modifié :

- aux termes d'un acte reçu par Maître GARDY, notaire susnommé, le 30 mais 1963, dont une copie authentique a été publiée au onzième bureau des hypothèques de la Seine, le 26 juin 1963 - volume 4674 - numéro 1er.

- aux termes d'un acte reçu par Maître PELONI, notaire à PARIS, le 19 juillet 1993, dont une copie authentique a été publiée au onzième bureau des hypothèques de PARIS, les 24 avril et 23 mai 1995 - volume 1995P - volume 2715-2716.

Ledit acte a fait l'objet d'une attestation rectificative établie par Maître PELONI, notaire susnommé, le 18 mai 1995, publiée le 23 mai 1995 - volume 1995P - numéro 3293.

CHARGES ET CONDITIONS

La présente vente a lieu sous les charges et conditions ordinaires et de droit en pareille matière qui, ne donnant lieu ni à publicité foncière ni à taxation, seront développées à la suite de la partie normalisée du présent acte.

PROPRIETE JOUISSANCE

L'ACQUEREUR sera propriétaire des **BIENS** vendus à compter de ce jour.

Il en a la jouissance à compter de ce jour, par la prise de possession réelle, les **BIENS** vendus étant entièrement libres de location ou occupation, ainsi que le **VENDEUR** le déclare et que **L'ACQUEREUR** a pu le constater en les visitant.

P R I X

La présente vente est conclue moyennant le prix de DEUX CENT QUATRE-VINGT DIX MILLE FRANCS (290.000 FRF) soit une contre-valeur de QUARANTE QUATRE MILLE DEUX CENT DIX EUROS ET VINGT ET UN CENTS (44.210,21 EUROS).

Le paiement de ce prix a lieu de la manière indiquée ci-après.

PAIEMENT DU PRIX

L'ACQUEREUR a payé le prix ci-dessus exprimé comptant , savoir :

- à concurrence de 14.500 Francs, dès avant ce jour, ainsi qu'il résulte de la comptabilité du notaire soussigné,
- et à concurrence de 275.500 Francs, à l'instant même ainsi qu'il résulte de la comptabilité du notaire soussigné.

Ainsi que le **VENDEUR** le reconnaît et lui en consent quittance sans réserve en se désistant du privilège qu'il lui appartient et de l'action résolutoire.

DONT QUITTANCE

DECLARATION DES PARTIES SUR LEUR CAPACITE

Les parties, et le cas échéant leurs représentants, attestent que rien ne peut limiter leur capacité pour l'exécution des engagements qu'elles prennent aux présentes, et elles déclarent notamment :

- Que leur état-civil et leurs qualités indiquées en tête des présentes sont exacts.
- Qu'elles ne sont pas en état de cessation de paiement, de redressement judiciaire ou liquidation.
- Qu'elles ne sont concernées :
 - . Par aucune des mesures de protection légale des incapables sauf, le cas échéant, ce qui peut être spécifié aux présentes pour le cas où l'une d'entre elles ferait l'objet d'une telle mesure.
 - . Par aucune des dispositions de la loi n°89-1010 du 31 décembre 1989 sur le règlement amiable et le redressement judiciaire civil et notamment par le règlement des situations de surendettement.

ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, les parties font élection de domicile en leurs domiciles respectifs.

PUBLICITE FONCIERE

L'acte sera soumis à la formalité de publicité foncière au onzième Bureau des Hypothèques de PARIS.

DECLARATIONS FISCALES

Impôt sur la mutation

Pour la perception des droits, les parties déclarent que la présente mutation n'entre pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, les **BIENS** vendus étant achevés depuis plus de cinq ans.

L'ACQUEREUR déclare :

Qu'il destine les **BIENS** acquis à l'usage d'habitation.

Etre averti qu'en conséquence le tarif de droit commun prévu par l'article 1594D du Code Général des Impôts est applicable.

L'assiette des droits est constituée par :

- Le prix de la présente vente soit DEUX CENT QUATRE VINGT DIX MILLE FRANCS (290.000 Francs),

DROITS

				<u>Mt. à payer</u>
290.000,00	x	3,60 %	=	10.440,00 FRF
290.000,00	x	1,20 %	=	3.480,00 FRF
10.440,00	x	2,50 %	=	261,00 FRF
TOTAL				14.181,00 FRF

Taxation des plus-values

Le **VENDEUR** déclare :

- que le **BIEN** vendu est entré dans son patrimoine pour l'avoir acquis de Monsieur et Madame MICHEL suivant acte reçu par Maître Hervé TETARD, Notaire à soussigné, les 13 et 14 janvier 2000 moyennant le prix principal de deux cent mille francs (200.000 FRF) soit une contre-valeur de trente mille quatre cent quatre-vingt neuf euros et quatre-vingt cents (30.489,80 Euros).

- que le Notaire l'a averti des obligations déclaratives en la matière.

- que son domicile fiscal est celui indiqué en tête des présentes, et qu'il dépend, pour la déclaration de ses revenus, du service des impôts de AMERIQUE COMBAT, 35 rue du Plateau - PARIS (19^{ème} arrondissement)

FIN DE PARTIE NORMALISEE

TERMINOLOGIE

- Le mot "**VENDEUR**" désigne le ou les vendeurs, présents ou représentés. En cas de pluralité, ils contractent les obligations mises à leur charge solidairement entre eux, sans que cette solidarité soit rappelée chaque fois.
- Le mot "**ACQUEREUR**" désigne le ou les acquéreurs, présents ou représentés. En cas de pluralité, ils contractent les obligations mises à leur charge solidairement entre eux, sans que cette solidarité soit rappelée chaque fois.
- Le mot "**BIEN**" ou "**BIENS**" désigne le bien ou les biens de nature immobilière objet des présentes.
- Les mots "**biens mobiliers**", s'il en existe, désignent les meubles et objets mobiliers objet des présentes.

CONDITIONS GENERALES

A/ A la charge du VENDEUR

Le **VENDEUR** :

- Supportera les conséquences de l'existence des servitudes qu'il aurait conférées sur les **BIENS** et qu'il n'aurait pas indiquées aux présentes.
- Devra, s'il existe un ou plusieurs créanciers inscrits de son chef ou de celui de précédents propriétaires, régler l'intégralité des sommes pouvant leur être dues, supporter s'il y a lieu les frais de purge, et rapporter à ses frais les mainlevées des inscriptions au plus tard dans le délai de six mois des présentes et les certificats de radiation correspondants dans les meilleurs délais.
- - Fera son affaire personnelle du paiement de la totalité de la taxe d'habitation et de la taxe foncière de cette année, ainsi que le cas échéant, celles de l'année au cours de laquelle interviendra l'entrée en jouissance de **L'ACQUEREUR**, ce dernier devant toutefois, en ce qui concerne la taxe foncière rembourser au **VENDEUR** le prorata de cette taxe pour la période courue du jour de l'entrée en jouissance au 31 décembre suivant.
- Devra fournir au demandeur d'une action éventuelle en rescision pour lésion, le complément du juste prix conformément à l'article 1681 du Code Civil, de façon à arrêter le cours de cette action, et afin que **L'ACQUEREUR** ne puisse jamais être inquiété ni recherché à ce sujet, le **VENDEUR** s'obligeant dès à présent à le mettre hors de cause de toute procédure.

B/ A la charge de L'ACQUEREUR

L'ACQUEREUR, sauf à tenir compte de ce qui peut être indiqué par ailleurs :

- Prendra les **BIENS** vendus dans l'état où ils se trouveront le jour de l'entrée en jouissance sans aucune garantie de la part du **VENDEUR** pour raison :

- soit de l'état du sol ou du sous-sol de **L'IMMEUBLE** à raison de fouilles ou excavations qui auraient pu être pratiquées et de tous éboulements qui pourraient en résulter par la suite.

- soit de l'état des **BIENS** vendus, de **L'IMMEUBLE** dont ils dépendent, des vices de toute nature apparents ou cachés dont ils peuvent être affectés, de mitoyenneté d'erreur ou d'omission dans la désignation qui précède.

- soit même de l'état parasitaire de l'immeuble vendu notamment concernant les termites ou autres insectes xylophages et ennemis des matériaux dans la mesure où les prescriptions de la loi numéro 99-471 du 8 Juin 1999 sont respectées.

- soit même de la surface du terrain sur lequel **L'IMMEUBLE** est édifié et, le cas échéant, de la surface des **BIENS** vendus n'entrant pas dans le champ d'application des dispositions de la loi Carrez, la différence en plus ou en moins s'il en existe entre la contenance sus-indiquée et celle réelle devant faire le profit ou la perte de **L'ACQUEREUR** sans aucun recours contre le **VENDEUR**.

- Souffrira les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, pouvant grever les **BIENS** ou **L'IMMEUBLE**, sauf à s'en défendre et à profiter de celles actives, s'il en existe, le tout à ses risques et périls, sans aucun recours contre le **VENDEUR**, sauf en ce qui concerne les servitudes créées par le **VENDEUR** et non indiquées aux présentes, sans que la présente clause puisse donner à qui que ce soit plus de droits qu'il n'en aurait en vertu de titres réguliers non prescrits ou de la Loi.

- Acquittera à compter du jour de l'entrée en jouissance, tous les impôts, taxes et autres charges de toute nature auxquels les **BIENS** peuvent et pourront être assujettis ; il remboursera au **VENDEUR** le prorata de la taxe foncière couru de la date fixée pour l'entrée en jouissance au 31 décembre suivant.

- Paiera tous les frais, droits et émoluments du présent acte, de ses suites et conséquences.

- Fera son affaire personnelle de la continuation ou de la résiliation de tous traités et abonnements relatifs à l'eau, au gaz, à l'électricité et autres fournitures s'il y a lieu qui ont été contractés par le **VENDEUR** relativement aux **BIENS**.

- Ne continuera pas, s'il en existe, les polices actuelles complémentaires garantissant les **BIENS** souscrites directement par le **VENDEUR** et confère mandat à ce dernier, qui accepte, de résilier lesdits contrats lorsqu'il avertira son assureur de la réalisation des présentes.

Etant ici précisé que les biens et droits immobiliers vendus sont garantis contre l'incendie par une police souscrite par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, l'**ACQUEREUR** devant se conformer à toutes les décisions régulièrement prises par ce syndicat concernant cette assurance.

BANQUE DE DONNEES DES REFERENCES IMMOBILIERES

La présente mutation sera inscrite à la Banque des Données, Références et Transactions Immobilières du Marché des Notaires rassemblant sur l'ensemble du territoire national, le maximum de références concernant les ventes des biens immobiliers, à des fins d'expertise, d'avis de valeur et de statistiques. A cet effet, l'**ACQUEREUR** s'engage à verser les frais d'inscription.

MENTION OBLIGATOIRE DE SUPERFICIE

Conformément aux dispositions de la loi numéro 96-1107 du 18 Décembre 1996 intégrées dans l'article 46 de la loi du 10 Juillet 1965, le **VENDEUR** précise que la superficie de la partie privative des **BIENS**, objet des présentes soumis à ladite loi ainsi qu'à ses textes subséquents, est la suivante :

Lot numéro 25 : 18,1 m², ainsi qu'il résulte d'une attestation de superficie établie par Monsieur JérémY MASLOWSKI, 71 boulevard Richard Lenoir à PARIS (11^{ème} arrondissement) en date du 11 novembre 2000.

Par suite, les parties ont été informées par le Notaire rédacteur des présentes, ce qu'elles reconnaissent expressément, de la possibilité pour **L'ACQUEREUR** d'agir en révision du prix si, pour au moins un des lots, la superficie réelle est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée aux présentes. En cas de pluralité d'inexactitude, il y aura pluralité d'actions, chaque action en révision de prix ne concernant que la propre valeur ci-après définie du lot concerné.

La révision du prix dont s'agit consistera en une diminution de la valeur du lot concerné proportionnelle à la moindre mesure.

L'action en diminution, si elle est recevable, devra être intentée par **L'ACQUEREUR** dans un délai d'un an à compter des présentes, et ce à peine de déchéance.

Conformément au décret numéro 97-532 du 23 Mai 1997, article 4-3, l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 Juillet 1965 est ci-après littéralement rapporté :

« Article 46 - Toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot. La nullité de l'acte peut être invoquée sur le fondement de l'absence de toute mention de superficie.

« Cette superficie est définie par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 47.

« Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux caves, garages, emplacements de stationnement ni aux lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à un seuil fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 47.

« Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse d'achat ou l'acquéreur peut intenter l'action en nullité, au plus tard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente.

« La signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction de lot entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre une action en nullité de la promesse ou du contrat qui l'a précédé, fondée sur l'absence de mention de cette superficie.

« Si la superficie est supérieure à celle exprimée dans l'acte, l'excédent de mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix.

« Si la superficie est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.

« L'action en diminution du prix doit être intentée par l'acquéreur dans un délai d'un an à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance. »

Une attestation est remise à l'instant même par le Notaire soussigné à l'**ACQUEREUR** et au **VENDEUR**, qui le reconnaissent et en donnent bonne et valable décharge.

ORIGINE DE PROPRIETE

DU CHEF de Madame DUCOSSAUX

Les biens et droits immobiliers, objet des présentes, appartiennent à Madame DUCOSSAUX, pour les avoir acquis de :

Monsieur Yann Louis Joseph **MICHEL**, Réalisateur, et Madame Anouck Armide **LE GUEN**, Administratrice de production, son épouse, demeurant ensemble à PARIS (19 arrondissement), 8, allée Georges Recipon.

Nés savoir :

Monsieur **MICHEL** à BOULOGNE BILLANCOURT (Hauts de Seine), le 9 mars 1959,

Madame **MICHEL** à PARIS (18ème arrondissement) le 1er mai 1958.

Mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de RAIZEUX (Yvelines), le 17 septembre 1988.

Ledit régime n'a subi aucune modification conventionnelle ou judiciaire depuis.

Monsieur de nationalité française.

Madame de nationalité française.

Aux termes d'un acte reçu par Maître Hervé TETARD, notaire soussigné, les 13 et 14 janvier 2000.

Cette acquisition a eu lieu moyennant le prix principal de 200.000 Francs, payé comptant et quittancé audit acte.

Une copie authentique de cet acte a été publiée au onzième bureau des hypothèques de PARIS, le 10 mars 2000 - volume 2000P - numéro 2048.

DU CHEF de Monsieur et Madame MICHEL :

Lesdits biens appartenait à Monsieur et Madame MICHEL par suite de l'acquisition que Monsieur MICHEL en a fait seule au cours et le compte de la communauté de :

Monsieur Geoffroy Fernand Georges WILLO, étudiant, demeurant à PARIS (16^{ème} arrondissement) 40 Rue Claude Terrasse, célibataire.
Né à IXELLES (Belgique) le 13 janvier 1975.

Aux termes d'un acte reçu par Maître CLUS, notaire à MEUDON, le 5 décembre 1997.

Ladite vente a eu lieu moyennant le prix principal de 265.000 Francs payé comptant et quittancé audit acte.

Une copie authentique de cet acte a été publiée au onzième bureau des hypothèques de PARIS, le 28 janvier 1998, volume 1998P numéro 714.

L'état délivré sur cette formalité par Monsieur le Conservateur était négatif en tous points.

ORIGINE DE PROPRIETE ANTERIEURE

L'origine de propriété antérieure est énoncée dans la note demeurée jointe et annexée aux présentes après mention.

URBANISME

Les documents d'urbanisme sont demeurés ci-joints et annexés au présent acte, après visa de **L'ACQUEREUR** et mention du Notaire Soussigné, savoir :

- note de renseignements et plan de situation délivrés par la Mairie de PARIS (19^{ème} arrondissement) le 13 octobre 2000,
- attestation de non péril, délivrée par la Mairie de PARIS (19^{ème} arrondissement) le 17 octobre 2000,
- certificat d'interdiction d'habiter concernant la loge située à l'entresol, délivré par la Mairie de PARIS (19^{ème} arrondissement) le 30 octobre 2000.

L'ACQUEREUR s'oblige à faire son affaire personnelle de l'exécution des charges et prescriptions, du respect des servitudes publiques et autres limitations administratives au droit de propriété mentionnées sur les documents annexés.

Il reconnaît avoir reçu du Notaire soussigné toutes explications et éclaircissements sur la portée, l'étendue et les effets de ces charges, prescriptions et limitations.

DROIT DE PREEMPTION URBAIN

L'aliénation ne donne pas ouverture au droit de préemption urbain institué par les articles L 211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

En effet, les **BIENS** vendus entrent dans les prévisions d'exclusion du droit de préemption figurant à l'article L 211-4, a, du Code de l'Urbanisme comme constituant un seul local à usage d'habitation et ses locaux accessoires, compris dans un immeuble dont la mise en copropriété verticale résulte d'un règlement de copropriété publié au bureau des hypothèques depuis plus de dix ans, ainsi qu'il résulte des énonciations de la désignation de **L'IMMEUBLE** ; en outre, ils ne sont pas situés dans un secteur où l'application du droit de préemption à l'aliénation de fractions d'immeuble de cette nature ait été décidée en vertu de l'article L 211-4, dernier alinéa, du Code de l'Urbanisme, ainsi qu'il résulte des documents d'urbanisme obtenus.

SITUATION HYPOTHECAIRE

Une fiche d'immeuble délivrée le 26 octobre 2000 et certifiée à la date du 12 octobre 2000, ne révèle aucune inscription.

DECLARATIONS DU VENDEUR

Le **VENDEUR** déclare :

1°/Sur l'état des BIENS vendus :

- Que les **BIENS** vendus ne sont pas insalubres et ne font l'objet d'aucune interdiction d'habiter, mesure de séquestre ou de confiscation ni d'injonction de travaux.

- Que lesdits **BIENS** n'ont pas fait de sa part l'objet de travaux modifiant l'aspect extérieur de l'immeuble ou les parties communes, travaux qui n'auraient pas été régulièrement autorisés par l'assemblée des copropriétaires ;

- Que la consistance des **BIENS** vendus n'a pas été modifiée de son fait par une annexion ou une utilisation irrégulière privative de parties communes.

2°/Sur l'absence de restriction à son droit de disposer :

- Qu'il n'existe sur les **BIENS** vendus aucune action en rescision, résolution, réquisition ou expropriation.

- Qu'il n'a conféré à personne d'autre que **L'ACQUEREUR**, un droit quelconque sur ces **BIENS** résultant d'une promesse de vente, droit de préférence ou de préemption, clause d'inaliénabilité, et qu'il n'existe aucun empêchement à cette vente.

3°/Sur les servitudes :

- Qu'il n'a créé ni laissé acquérir aucune servitude sur les **BIENS** vendus et qu'à sa connaissance il n'en existe aucune, autres que celles éventuellement rapportées au règlement de copropriété et ses modificatifs éventuels sus-énoncés dont **L' ACQUEREUR** a pris connaissance et dispense le Notaire soussigné de les relater aux présentes.

4°/Situation locative :

Que les **BIENS** vendus ne font l'objet d'aucune location.

INFORMATION RELATIVE A LA PRESENCE D'AMIANTE

L'ACQUEREUR reconnaît que le notaire soussigné lui a donné connaissance des dispositions du décret numéro 96-97 du 7 Février 1996 et du décret numéro 97-855 du 12 Septembre 1997, imposant aux propriétaires d'immeubles l'obligation de rechercher dans les délais fixés au tableau ci-dessous, sous peine de sanction pénale, la présence de flocages ou de calorifugeages contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis, exceptés les immeubles à usage d'habitation comportant un seul logement, et l'obligation de procéder, le cas échéant, à un contrôle périodique, à une surveillance par un organisme agréé ou à des travaux appropriés.

Date de construction de l'immeuble	Locaux à usage de bureaux	Autres immeubles bâtis
Avant le 1 ^{er} Janvier 1950 (calorifugeages et flocages)	30 Juin 1998	31 Décembre 1999
Entre le 1 ^{er} Janvier 1950 et le 1 ^{er} Janvier 1980 (calorifugeages et flocages)	30 Juin 1997	31 Décembre 1998
Entre le 1 ^{er} Janvier 1980 et le 28 Juillet 1996 (calorifugeages)	30 Juin 1999	31 Décembre 1999
Avant le 1 ^{er} Juillet 1997 (faux plafonds)	31 Décembre 1999	31 Décembre 1999

LE VENDEUR déclare que les recherches d'amiante ont été effectuées tant dans les parties communes que privatives.

Dans les parties privatives : Ainsi qu'il résulte d'une attestation établie par Monsieur Jérémy MASLOWSKI, 71 boulevard Richard Lenoir à PARIS (11^{ème} arrondissement) il n'a été détecté aucune trace de flocage, calorifugeage ou de faux plafond contenant de l'amiante.

L'original de ce document est demeuré ci-joint et annexé aux présentes après mention.

Dans les parties communes : Ainsi qu'il résulte d'une attestation établie par la Société DEP PARASITIS, 6 rue des Cahouettes à NEUILLY-PLAISANCE (Seine-Saint-Denis) en date du 31 août 1999, il n'a été détecté aucune trace de flochage, calorifugeage ou de faux plafond contenant de l'amiante.

Une copie de ce document est demeurée ci-jointe et annexée aux présentes après mention.

ETAT SANITAIRE

DECLARATION PAR LE VENDEUR SUR LES TERMITES (Loi n° 99-471 du 8 juin 1999)

Pour ordre, le Notaire soussigné a rappelé qu'en application de la législation ci-dessus, l'occupant d'un immeuble bâti ou non bâti contaminé par des termites est tenu, dès qu'il en a connaissance, d'en faire la déclaration en Mairie. Qu'à défaut d'occupant, cette déclaration incombe au propriétaire de l'immeuble.

Il résulte d'une attestation relative à l'état parasitaire du bien, délivrée par Monsieur Pierre BARDEL, Géomètre-Expert à PARIS (12^{ème} arrondissement) 4 rue Montgallet,

que l'immeuble dont dépendent les biens et droits immobiliers présentement vendus n'est pas situé dans une zone reconnue infestée par les termites. L'original de ce document est demeuré annexé aux présentes après mention.

DECLARATION PAR LE VENDEUR CONCERNANT LE SATURNISME (Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998)

Immeuble non situé dans une zone à risque.

Pour ordre, le Notaire soussigné a rappelé aux parties les dispositions des articles L 32-1 à L 32-5 du Code de la Santé Publique.

Le VENDEUR déclare :

- qu'à sa connaissance aucun occupant de l'immeuble n'a été atteint de saturnisme et qu'il n'a reçu aucune notification de la part du Préfet du Département tendant à l'établissement d'un diagnostic de l'immeuble objet des présentes en vue de déterminer s'il présente un risque d'accessibilité au plomb pour ses occupants, conformément aux dispositions des articles L 32-1 et suivants du Code de la Santé Publique.

STATUT DE LA COPROPRIETE - CONVENTIONS

Règlement de copropriété :

L'ACQUEREUR s'engage à exécuter toutes les charges, clauses et conditions contenues au règlement de copropriété sus-énoncé, dont il déclare avoir pris connaissance et reconnaît en avoir reçu une copie dès avant ce jour.

Syndic de l'immeuble :

Le Syndic actuel de l'immeuble est :
le Cabinet John ARTHUR et TIFFEN - 102 bis avenue du Président Kennedy - 75016 PARIS.

Etat contenant diverses informations sur la copropriété :

L'état contenant les informations prévues à l'article 5 du décret du 17 mars 1967 modifié par le décret du 17 février 1995 sur la copropriété a été délivré par le Syndic à la date du 22 novembre 2000.

L'ACQUEREUR déclare avoir pris parfaite connaissance de cet état tant par la lecture qui lui en a été faite par le Notaire soussigné que par les explications qui lui ont été données par ce dernier.

Convention des parties sur la répartition des charges et travaux et sur les fonds de réserve :**Travaux**

Le **VENDEUR** réglera au Syndic au moyen des fonds provenant des présentes, la quote-part des charges de copropriété dues jusqu'au jour de l'entrée en jouissance de **L'ACQUEREUR** en ce compris le coût des travaux de copropriété décidés avant ce jour exécutés ou non ou en cours d'exécution.

L'ACQUEREUR supporte les charges de copropriété à compter du jour de l'entrée en jouissance et le coût des travaux qui pourraient être décidés à compter de ce jour.

Convention des parties sur les procédures :

Le **VENDEUR** déclare et **L'ACQUEREUR** reconnaît avoir été informé qu'il existe actuellement une procédure en cours par le Syndicat des Copropriétaires contre Monsieur SAADEY pour recouvrement de charges.

L'ACQUEREUR s'oblige à faire son affaire personnelle de cette procédure à compter de ce jour, à l'effet de quoi le **VENDEUR** le subroge dans tous ses droits et obligations à cet égard.

En conséquence, le **VENDEUR** déclare se désister en faveur de **L'ACQUEREUR** du bénéfice de toutes sommes qui pourraient lui être ultérieurement allouées ou remboursées à ce titre, relativement aux **BIENS** présentement vendus.

Convention des parties sur le fonds de roulement :

Le fonds de roulement d'un montant de 2.870,86 Francs sera remboursé au **VENDEUR** et appelé à **L'ACQUEREUR** par les soins du syndic.

Election de domicile pour l'opposition du syndic

Pour l'opposition éventuelle du syndic, domicile spécial est élu en l'Etude du Notaire soussigné.

Avertissements - Non-obtention du certificat de l'article 20

Avertissements

Il est ici précisé :

I- Que toute clause du règlement de copropriété conférant par avance une autorisation d'effectuer des travaux sur les parties communes ou affectant l'aspect extérieur de l'immeuble, est réputée non écrite.

II- Que les travaux effectués en contravention de la règle sus-exposée peuvent être sanctionnés par la remise des lieux en leur état primitif. Par suite, le **VENDEUR** atteste expressément ne pas avoir effectué de travaux en contravention de ladite règle.

Certificat de l'article 20

Il est ici précisé, en application de l'article 20 de la loi du 10 Juillet 1965 et de l'article 6 du décret du 17 Mars 1967 :

- Qu'aux termes de l'article 20 de ladite loi, le syndic peut former opposition par acte extrajudiciaire à due concurrence de sa créance au versement du prix de la vente au cas où il ne serait pas intégralement réglé des charges dues par le **VENDEUR**, et ce dans le délai de quinze jours de la réception de l'avis l'informant de la présente mutation qui lui sera notifié par les soins du Notaire soussigné, le certificat de l'article 20 dont s'agit n'ayant pas à ce jour été délivré par le syndic au Notaire soussigné.

- Et qu'en outre, le **VENDEUR** s'oblige à donner immédiatement connaissance à l'**ACQUEREUR** de toutes convocations d'assemblées qu'il recevrait avant que le syndic ait reçu la notification de transfert de propriété. A défaut, il sera responsable des conséquences préjudiciables de cette omission.

A L'ACQUEREUR :

- Des dispositions de l'article L631-7 du Code de la Construction et de l'Habitation relatives à la transformation de locaux d'habitation à un autre usage, ainsi que des inconvénients pouvant résulter à son encontre de l'inobservation de ce texte.

TITRES

Il ne sera remis aucun ancien titre de propriété à **L'ACQUEREUR** qui pourra se faire délivrer, à ses frais, ceux dont il pourrait avoir besoin, et sera subrogé dans tous les droits du **VENDEUR** à ce sujet.

Une copie authentique de cet acte sera adressée à CHABRIS (Indre) 18 route de Saint Julien.

POUVOIRS

Pour l'accomplissement des formalités de publicité foncière, les parties agissant dans un intérêt commun, donnent tous pouvoirs nécessaires à tout clerc habilité et assermenté de la Société Civile Professionnelle dénommée en tête des présentes, à l'effet de faire dresser et signer tous actes complémentaires ou rectificatifs pour mettre le présent acte en concordance avec les documents hypothécaires, cadastraux ou d'état civil.

AFFIRMATION DE SINCERITE

Les parties affirment, sous les peines édictées par l'article 1837 du Code Général des Impôts, que le présent acte exprime l'intégralité du prix; elles reconnaissent avoir été informées par le Notaire soussigné des peines encourues en cas d'inexactitude de cette affirmation.

Le Notaire soussigné affirme qu'à sa connaissance le présent acte n'est modifié ni contredit par aucune contre lettre contenant augmentation du prix.

DONT ACTE sur 16 pages

Et après lecture faite, les parties ont signé le présent acte avec le Notaire soussigné.

Suivent les signatures.